



KOMBAX GUÍAS · 12

Patrocinio, marcas y colaboraciones

Distinguir patrocinio publicitario, colaboración y donación

Ámbito: España - marco contractual/fiscal general

Última revisión: 21/09/2026

Uso: información general y checklist operativo. No sustituye asesoramiento específico. Cuando un requisito dependa del municipio, comunidad autónoma, federación, recinto o modalidad, la guía lo indica en lugar de inventar una respuesta.

Qué resuelve esta guía

“Patrocinio” se usa coloquialmente para operaciones distintas. Antes de emitir factura, certificado o contraprestación publicitaria hay que clasificar correctamente la relación.

Marco verificado

- La Ley General de Publicidad define el contrato de patrocinio publicitario como ayuda económica a cambio de colaboración en la publicidad del patrocinador.
- La Ley 49/2002 regula los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general para entidades que cumplen los requisitos legales específicos; no cualquier club puede aplicar automáticamente ese régimen.
- Una donación, un patrocinio publicitario, una aportación en especie y un convenio de colaboración pueden tener tratamiento jurídico/fiscal distinto.
- Los derechos de imagen de deportistas y el uso de marcas/logotipos deben estar autorizados en el alcance acordado.

Ruta práctica

1. Definir qué aporta cada parte.
2. Definir qué recibe el patrocinador: logo, menciones, stands, contenido, entradas, naming, etc.
3. Identificar duración y territorios.
4. Regular uso de marcas e imagen.
5. Definir facturación/impuestos con asesoría fiscal cuando proceda.
6. Definir cancelación del evento y devolución/compensación.
7. Evitar prometer beneficios fiscales sin comprobar requisitos.

Checklist operativo

- ☐ Partes identificadas
- ☐ Objeto
- ☐ Contraprestaciones
- ☐ Valor/importe
- ☐ IVA/fiscalidad revisada
- ☐ Uso de marca
- ☐ Imagen
- ☐ Duración
- ☐ Cancelación
- ☐ Entregables
- ☐ Métricas si se prometen

Ejemplo práctico

Una marca entrega 5.000 € a cambio de que su logo aparezca en cartel, ring y retransmisión. Eso encaja en una lógica publicitaria distinta de una aportación sin contraprestación.

CUÁNDO PASAR A KOMBAX CONSULTORÍA

Si tu caso entra en alguno de estos supuestos, conviene revisar la situación concreta antes de actuar.

- Entidad quiere emitir certificado de donación.
- Patrocinio con deportistas individuales.
- Pago en especie importante.
- Naming rights o exclusividad de categoría.
- Operación transfronteriza.

Qué puede aportar una consulta específica

Clasificación del caso, identificación del organismo competente, revisión de documentación, checklist personalizado, detección de contradicciones entre normativa/recinto/federación y señalamiento de los puntos que deben ser validados por un profesional jurídico, fiscal, laboral, técnico o federativo cuando corresponda.

Fuentes oficiales consultadas

Ley 34/1988, General de Publicidad - contrato de patrocinio · BOE
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156>

Ley 49/2002 - régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo · BOE
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039>

Manual de actividades económicas · Agencia Tributaria
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/informacion-institucional/sobre-agencia-tributaria/Manual_de_actividades_economicas.html

Entidades parcialmente exentas - Impuesto sobre Sociedades · Agencia Tributaria
<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuesto-sobre-sociedades/tienes-que-presentar-declaracion-impuesto-sociedades/entidades-parcialmente-exentas.html>

Límites y actualización

No se han fijado importes de seguros, tasas, licencias, honorarios, plazos municipales ni requisitos federativos específicos cuando no existe una regla única para todos los supuestos. Antes de usar esta guía como base de una actuación real, comprueba que la fecha de revisión sigue vigente y que no se ha producido una modificación normativa o reglamentaria.